공 정 거 래 위 원 회

제 2 소 회 의

의 결 제 2025 - 159 호 2025. 8. 7.

사 건 번 호	2023가조0957 및 2023가조1792
사 건 명	㈜비케이알의 가맹사업법 위반행위에 대한 건
피 심 인	주식회사 비케이알 서울 종로구 삼봉로 71 G타워 4, 5층 대표이사 이OO 대리인 변호사 백OO, 권OO, 양OO, 박OO
심의종결일	2025. 7. 4.

주 문

1. 피심인은 <별지 1> 기재 1번부터 15번 품목과 관련하여 피심인 또는 OOO과 거래할 것을 강제함으로써 가맹점사업자의 사업활동을 부당하게 구속하거나 제한하는 행위를 즉시 중지하여야 하며 이와 같은 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인은 정보공개서에서 권유 품목으로 지정된 <별지 1> 기재 1번부터 15번 품목 및 토마토와 관련하여 피심인 또는 제3자가 가맹점사업자를 대상으로 승인된 제품을 사용하는지 점검한다는 사실, 나아가 미승인 토마토 사용 시 무관용 원칙에 따라 매장 폐쇄가 결정된다는 사실을 은폐하거나 축소하는 방법으로 정보를 제공하는 것

과 같은 행위를 즉시 중지하고 이와 같은 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

3. 피심인은 이 시정명령을 받은 날로부터 30일 이내에 위 1. 내지 2. 의 행위를 함으로써 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률을 위반하였다는 이유로 공정거래위원회로부터 시정명령을 받았다는 사실을 <별지 2> 기재 문안대로 이 시정명령을 받은 날 현재 자신과 거래하고 있는 모든 가맹점사업자에게 서면으로 통지하고 그 결과를 공정거래위원회에 보고하여야 한다.

4. 피심인은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 납부금액: 300,000,000원

나. 납부기한: 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소: 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

5. 피심인이 가맹점사업자로 하여금 <별지 1> 기재 16번부터 22번 품목과 관련하여 피심인 또는 OOO과 거래할 것을 강제함으로써 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 제12조 제1항 제2호를 위반하였다는 혐의에 대해서는 심의절차를 종료한다.

6. 피심인은 정보공개서에서 권유 품목으로 지정된 <별지 1> 기재 16번부터 22번 품목과 관련하여 피심인 또는 제3자가 가맹점사업자를 대상으로 승인된 제품을 사용하는지 점검한다는 사실을 은폐하거나 축소하는 방법으로 정보를 제공하여 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 제9조 제1항 제2호를 위반하였다는 혐의에 대해서는 심의절차를 종료한다.

이 유

1. 기초사실

가. 피심인의 적격성 및 일반현황

1 피심인 주식회사 비케이알[1]은 가맹점사업자로 하여금 자신의 영업표지 '버거킹'을 사용하여 햄버거 등을 판매하도록 하고, 이에 따른 경영 및 영업활동 등에 대한 지원·교육과 통제를 하며, 그 대가로 가맹금을 수령 받는 자로서, 가맹사업과 관련하여 가맹점사업자에게 가맹점운영권을 부여하는 사업자이므로 「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률」[2] 제2조 제2호의 규정에 의한 가맹본부에 해당한다.

1 이 사건 피심인의 일반현황은 아래 <표 1>과 같다.

<표 1> 일반현황

(기준: 2023. 12. 31, 단위: 백만 원, 개)

설립일	자산 총액	매출액			당기 순이익	직영점/ 가맹점 수
		2021년	2022년	2023년		
2012. 11. 21.	496,771	678,440	757,435	745,332	6,503	354/130

* 출처: 2024. 10. 31. 등록된 피심인 정보공개서

나. 시장구조 및 실태

1) 국내 가맹사업 현황

1 최근 5년간 공정거래위원회 또는 시·도지사에게 정보공개서를 등록한 가맹본부 수, 영업표지 수, 가맹점 수는 아래 <표 2>와 같다.

1) 이하 피심인이라 하며, 이하에서 사업자명을 칭할 때 '주식회사'는 생략하거나 '(주)'로 약칭한다.
2) 2025. 1. 21. 법률 제20712호로 개정되기 이전의 것을 말하며, 이하 '법'이라 한다.

<표 2> 최근 5년간 가맹본부 정보공개서 등록 현황

(단위: 개)

연도	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
가맹본부수	5,175	5,602	7,342	8,183	8,759
영업표지수	6,353	7,094	11,218	11,844	12,429
가맹점수	254,040	258,889	270,485	335,298	-

* 출처 : 공정거래위원회, '2023년도 가맹사업 현황 통계 발표'(2024. 4. 9. 보도자료)

2 한편, 업종별(외식업・서비스업・도소매업) 가맹본부 수, 영업표지 수 등 추이는 아래 <표 3>과 같다.

<표 3> 업종별 가맹본부・영업표지 수 추이

(단위: 개)

구 분		2021년	2022년	2023년
가맹본부 수	외식업	5,661	6,308	6,822
	서비스업	1,346	1,475	1,571
	도·소매업	502	554	550
	전체[3]	7,509	8,337	8,943
영업표지 수	외식업	8,999	9,442	9,934
	서비스업	1,662	1,797	1,900
	도·소매업	557	605	595
	전체	11,218	11,844	12,429

* 출처 : 공정거래위원회, '2023년도 가맹사업 현황 통계 발표'(2024. 4. 9. 보도자료)

2) 가맹사업 운영형태

3 가맹사업은 가맹본부가 가맹점사업자에게 상표 등 영업표지의 사용을 허용하고 영업 전반에 대한 노하우(Know-How) 등 각종 지원을 하는 대가로 가맹점사업자로부터 가맹금을 지급받는 형태로 운영된다.

4 가맹점사업자로부터 지급받는 가맹금에는 ①가맹점운영권이나 영업활동에 대

3) 하나의 가맹본부가 2개 이상 업종의 가맹사업을 영위하는 경우가 존재하여 업종별 가맹본부 수의 합이 <표 2>에서 살펴본 전체 가맹본부 수와 상이하다.

한 지원·교육 등을 받기 위하여 가맹본부에 지급하는 대가, ②상품의 대금 등에 관한 채무액이나 손해배상액의 지급을 담보하기 위하여 가맹본부에 지급하는 대가, ③가맹사업에 착수하기 위하여 가맹본부로부터 공급받는 정착물·설비·상품의 가격 또는 부동산의 임차료 명목으로 가맹본부에 지급하는 대가, ④영업표지의 사용과 영업활동 등에 관한 지원·교육, 그 밖의 사항에 대하여 가맹본부에 정기적으로 또는 비정기적으로 지급하는 대가, ⑤그 밖에 가맹점운영권을 취득하거나 유지하기 위하여 가맹본부에 지급하는 모든 대가 등이 있으며, 가맹본부마다 이와 같은 각종 명목의 가맹금 중 자기의 업종 특성에 맞게 전부 또는 일부를 가맹점사업자로부터 받고 있다.

3) 피심인의 가맹사업 운영형태

5 피심인은 글로벌 프랜차이즈 브랜드 '버거킹(BURGER KING)'의 아시아태평양 지역 프랜차이즈 개발·운영권 보유자인 '버거킹 아시아 퍼시픽'(BK AsiaPac Pte. Ltd., 이하 'BKAP'라 한다)와 마스터 프랜차이즈 계약(Master Franchise Agreement)을 체결하여 대한민국에서 '버거킹'을 영업표지로 하는 가맹사업을 영위하고 있다[4].

6 피심인의 가맹점사업자는 영업개시 전 다음 <표 4>와 같이 가맹비, 최초 교육비, 계약 전 사전 심사비 등을 피심인에게 지급하여야 한다.

<표 4> 피심인 가맹점의 영업개시 전 비용(가맹금) 부담현황

(단위: 천 원, 부가세 포함)

구분	금액	지급기한
가맹비	37,125	계약 체결 당일 예치
최초 교육비	3,135	계약 체결 당일 예치
계약 전 사전 심사비	3,119 ~ 4,739	계약 체결 당일 예치
계	43,379 ~ 44,999	-

* 출처: 2024. 10. 31. 등록된 피심인 정보공개서

7 또한, 피심인의 가맹점사업자는 영업개시 전에 점포 인테리어를 시공하고 사업에 필요한 각종 장비와 설비를 갖추어야 하며, 관련 비용은 다음 <표 5>와 같다.

4) 피심인은 2013. 5. 16. 정보공개서를 최초 등록하고 국내에서 가맹사업을 개시하였다.

<표 5> 피심인 가맹점의 영업개시 전 인테리어 등 비용부담 현황[5)]

(단위: 천 원, 부가가치세 포함)

구분	금액	지급 대상	비고
필수 장비	115,510	해당 업체	IT장비 포함
기타 필요 장비	61,313	해당 업체	
인테리어	169,250	시공 업체	
매장 설비	114,460	시공 업체	
기타 설비	22,520	냉난방기 업체	
설계비	14,300 이상	해당 업체	
시공관리비	11,000	피심인	
합계	508,353 이상	-	50평 기준

* 출처: 2024. 10. 31. 등록된 피심인 정보공개서

8 한편, 피심인의 가맹점사업자는 영업 개시 후 로열티, 광고 및 판촉 분담금, 교육훈련비, 모바일상품권 수수료 분담금, 전산시스템 유지보수비 등을 부담하며, 주요 부담비용의 구체적인 내역은 다음 <표 6>과 같다.

<표 6> 피심인의 가맹점 주요 영업 중 비용부담 현황

구분	지급대상	금액	지급 기한	비 고
로열티	피심인	순매출액의 6%	익월 20일	
광고 분담금	피심인	순매출액의 4.5%	익월 20일	
판촉 분담금	피심인	행사별로 협의 등	피심인과 협의일	
교육훈련비	피심인	교육에 따라 다름	교육 입소 전	
모바일상품권 수수료 분담금	협력업체	순매출액의 7 ~ 8%	해당업체의 계약에 따름	B2B: 7% B2C: 8%
전산시스템 유지보수	피심인	월 66천 원	물품대금 납부 시	
간판 및 인테리어 노후시설 보수비용	점주 선정 업체	피심인 분담 비용을 제외한 나머지	해당업체의 계약에 따름	
집기・장비의 노후시설 보수비용	점주 선정 업체	협의	해당업체의 계약에 따름	
물품대금	피심인	주문가액	주문일에 따라 다름	

* 출처: 2024. 10. 31. 등록된 피심인 정보공개서

5) 이 표는 매장의 전용면적 165㎡를 기준으로 추정한 금액이므로, 실제 지불 금액은 매장의 평형, 건물의 연한, 외부 환경 등에 따라 달라질 수 있다.

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 구속조건부 거래 행위

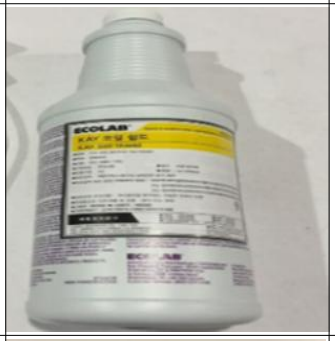
1) 인정사실 및 근거

가) 권유제품 지정

9 피심인은 2013년부터 현재까지 <표 7>의 1 ~ 15번 세척제(이하 '세척제 15종')과 16 ~ 17번 손소독제(이하 '손소독제 2종'), 18 ~ 21번 바닥 빗자루(이하 '빗자루 4종'), 22번 일회용 밴드를 정보공개서에서 권유제품으로 안내하고 가맹점사업자와 거래하고 있다.

<표 7> 세척제 15종, 손소독제 2종, 빗자루 4종 및 일회용 밴드 사진 및 설명

구분	품목	사진	설명
1	다목적주방세제 (캐피탈)		주방용품 세척용 세제
2	씽크쎄니타이저		주방용품 및 장비 소독제
3	바닥클리너 (카뎃트)		미끄럼 방지 기능이 포함된 바닥청소용 세제

4	베지와시 (엑스와이-2)		야채류 소독제
5	쏘일쉴드(코테)		브로일러(패티조리장비) 보호 및 탄화물 침착 방지용제
6	유리 및 다목적클리너 (터치업글라스)		유리창 청소용 세제
7	이코트럼프 (3000세제)/ 이코워시		식기세척기 전용 세척용 세제
8	이코드라이 (5000린스)		식기세척기 전용 헹굼용 세제

9	강력기름클리너 (타이탄)		기름때 제거용 세척제
10	스테인레스광택제 (다즐)		스테인레스 기기 광택 코팅제
11	화장실클리너 (스프리트)		화장실 전용 세척제
12	디라이머		제빙기 스케일 제거 세척제
13	포밍핸드솝 (포트렉스)		주방 근무자용 항균 손비누
14	슈퍼컨택트클리너		초강력 찌든때/기름때 세척 세제

15	K-5쌔니타이저		주방용품, 제빙기, 아이스크림 머신 등의 식품 접촉면 소독제
16	손소독제 (디스펜서용)		고객용 자동 손 소독제 디스펜서 전용 소독제
17	손소독제(탁상용)		고객용 손 소독제
18	RED-바닥비		매뉴얼에서 정한 Zone Cleanning 가이드에 따른 주방용(빨강) 바닥 빗자루
19	BLUE-바닥비		매뉴얼에서 정한 Zone Cleanning 가이드에 따른 객장용(파랑) 바닥 빗자루
20	GREEN-바닥비		매뉴얼에서 정한 Zone Cleanning 가이드에 따른 외부용(초록) 바닥 빗자루
21	공용-48″ 빗자루봉		바닥비용 전용 봉

22	일회용밴드		근무자의 상처로 인한 음식물의 세균오염 방지 및 이물 혼입 방지를 위한 파란색 밴드

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제2호증)

10 권유란, 피심인이 사전에 안내한 규격(색상, 재질, 디자인 등)에 부합하기만 하면 가맹점사업자가 시중에서 자유로이 해당 상품을 구입하여도 무방한 경우를 의미한다. 품목별 구체적인 규격은 가맹계약 체결 이후에 운영매뉴얼[6] 등을 통해 가맹점사업자에게 안내되고 있다. 이는 <표 8> 피심인 소속 가맹지원팀장 이OO의 진술에서 확인된다.

<표 8> 피심인 소속 가맹지원팀장 이OO 진술조서(2024. 7. 11.) 발췌

문) 권장품목[7]은 피심인이 사전에 안내한 규격에 부합하기만 하면 가맹점사업자가 시중에서 자유로이 해당 상품을 구입해도 상관없는 거 아닌가요? 반드시 피심인이 권장하는 상품 공급업체로부터 구매를 안 해도 되는 거 아닌가요? 답) 네, 자유로이 구매해도 됩니다. 문) 정보공개서를 보면 권유품목의 경우 규격(색상, 재질, 디자인 등)에 부합하는 이라고 되어 있는데 이런 규격은 어떻게 가맹희망자 등에 안내를 하나요? 답) 가맹계약체결 전에는 정보공개서 외 안내하는 게 없습니다. 저희가 가맹계약을 체결하고 나서 가맹점사업자가 신입입문 교육에 입소를 하면 운영메뉴얼을 제공하는데 거기에 일부 안내가 되는 것으로 알고 있습니다. 문) 다시 한번 묻겠습니다. 권유품목의 경우 본사가 정한 규격을 알아야 시중에서 자유롭게 규격에 부합하는 상품을 구매하게 되는데 그 규격을 언제 가맹점사업자에게 알리나요 답) 가맹계약 체결전에는 정보공개서 외 안내하는 게 없습니다. 계약 체결 이후 OPS 메뉴얼을 통해 확인이 가능합니다.

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제3호증)

6) OPS(Operation System) 매뉴얼이라고도 한다.
7) 피심인 정보공개서에는 '권유'라고 표현되어 있으나 실무상으로는 '권장' 품목이라는 용어도 혼용하여 사용하고 있다.

나) 세척제 15종에 대하여 특정 브랜드의 제품을 승인

11 피심인은 매장에서 사용 가능한 청소용 화학물질 제품을 승인하여 줄 것을 BKAP에 요청하고, BKAP는 일정한 절차를 통과한 생산업체를 피심인에게 승인통지 하였다. 본 건 세척제 15종에 대하여 BKAP는 피심인에게 'OOO(oooooo)' 사의 제품을 승인 통지하였고, 피심인은 국내 가맹점사업자를 대상으로 세척제 15종에 대하여 OOO(oooooo)의 제품을 권유 제품으로 안내하고 있다. 품목별 구체적인 내역은 아래 <표 9>와 같다.

<표 9> 세척제 15종 별 승인(권유)제품 목록

구분	품목	권장제품
1	다목적주방세제(캐피탈)	(비공개)
2	씽크쎄니타이져	
3	바닥클리너(카뎃트)	
4	베지와시(엑스와이-2)	
5	쏘일쒈드(코테)	
6	유리및다목적클리너(터치업글라스)	
7	이코트럽프(3000세제)/이코워시	
8	이코드라이(5000린스)	
9	강력기름클리너(타이탄)	
10	스테인레스광택제(다즐)	
11	화장실클리너(스프리트)	
12	디라이머	
13	포밍핸드솝(포트렉스)	
14	슈퍼컨택트클리너	
15	K-5 쎄니타이저(50EA)	

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제1호증)

1 피심인은 세척제 15종에 대하여 승인된 OOO 제품을 피심인의 매장관리시스템을 통해 가맹점사업자에게 판매하고 있다. 해당 제품들은 피심인 외에 다른 유통경로에서 가맹점사업자가 개별적으로 구매하기 어려운 상품들로, 가맹점사업자는 사실상 피심인을 통해 구매하게 된다.

다) 세척제 15종과 관련하여 미승인 제품 사용 여부 점검

(1) 점검 개요

12 피심인의 가맹점사업자는 BKAP가 실시하는 OOO(oooooooooo oooooooooo ooooo) 점검과 피심인이 실시하는 OO(oooo oooooooooo) 점검을 받게 된다.

13 BKAP가 진행하는 OOO 점검은 글로벌 기준에 따라서 고객 응대, 식품 안전, 직원들의 교육 수준, 시설물의 유지관리 등 매장과 관련한 전반적인 사항을 평가한다. OOO 점검[8]은 일 년에 O회 실시되며, 정규방문 매장 중 실적이 저조한 경우 최대 O회 불시 점검[9]이 진행될 수 있다.

14 OOO 점검 결과 백분율로 환산한 점수가 OO점 미만인 경우 F등급이 부여되며, F등급을 받은 가맹점사업자는 OO일 내에 재수검을 받아야 한다. 2차 재수검에서도 F등급이 나오는 경우 한 번 더 점검을 받아야 하며, 3차 재수검에서도 D등급 이상을 취득하지 못하는 경우 아래 <표 10>과 같이 계약이 해지될 수 있다.

<표 10> 피심인 가맹점운영규칙에 안내된 OOO 점검평가에 따른 조치사항

(비공개)

8) 실제 점검은 BKAP로부터 업무를 위탁받은 OOO(oooooooo oooooooooo oooooooooo)가 수행하고 있다.
9) OOOO(oooooooo) 방문이라고도 불린다.

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제6호증)

15 가맹점사업자가 OOO 점검에서 연속하여 3회 이상 D등급[11]을 받을 경우 피심인은 '딜리버리 운영약정서[12]'에 의거하여 OOO간 배달 영업을 금지할 수 있다. 이는 <표 11> 피심인 소속 가맹지원팀장 이OO 진술에서 확인된다.

<표 11> 피심인 소속 가맹지원팀장 이OO 진술조서(2023. 4. 4.) 일부발췌

문) OOO 수검 결과 D등급 연속 3회 이상 나올 경우 배달영업을 금지하는 방침에 대해 설명해 주십시오 답) BKR[13]에서 작성한 딜리버리 운영약정서에 규정되어 있고 페널티는 OOO간 딜리버리 영업을 할 수 없습니다.

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제19호증)

16 다음으로, 피심인의 OO(oooo oooooooooo) 점검[14]은 각 지역 가맹점을 관할하는 피심인 지역장이 월 O회 매장을 방문하여 OOO 점검 사항 중 매장 운영에 실제로 필요한 항목만 추려서 점검하는 방식으로 진행되고 있다. OO 점검 결과 백분율로 환산한 점수가 OO% 미만일 경우 협조 공문이 발송되고, 2회 연속 부진 시에는 경고 공문이 발송되며, 연속 3회 OO% 미달 시에는 O일 영업 정지 등의 조치가 취해질 수 있다. 구체적인 내용은 <표 12>와 같다.

10) BKAP를 말한다.
11) OOO 점검에서 백분율로 환산한 점수가 OO ~ OO점인 경우 D등급이 부여된다.
12) 딜리버리 서비스를 원하는 가맹점사업자와 피심인 사이에 체결되는 약정서이다.
13) 피심인을 뜻한다.
14) OO OO(ooooo)이라고도 하며, 가맹점이 고객에 양질의 서비스를 제공하고 있는지, 매장환경이 청결하게 관리되고 있는지 등에 대해 매월 O회 현장 점검하는 형태로 진행된다.

<표 12> 가맹점운영규칙에 기재된 OO OO% 미만 시 조치내역 안내

(비공개)

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제6호증)

(2) OOO 점검에서 세척제 15종 관련 미승인 제품 사용 여부 점검

17 BKAP는 OOO 점검 과정에서 세척제 15종 관련 미승인 제품의 사용 여부를 점검하였다. 일례로 BKAP는 OOOO. OO. OO. OOOO점을 대상으로 한 2018년 3분기 OOO 점검에서 승인되지 않은 주방 세제를 OOO 제품 용기에 소분하여 사용한 사실을 발견하고 다음 <표 13>과 같이 O점[16] 감점하였다.

<표 13> OOOO점 2018년 3분기 OOO 평가결과서 발췌

(비공개)

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제13호증)

18 OOOO점은 다른 항목에서도 감점을 받아 2018년 3분기에 D등급을 받았고 2019년 2분기까지 3회 연속 D등급을 받아 다음 <표 14>와 같이 피심인으로부터 딜리버리 서비스 중단을 통보받았다.

15) OOOOOOOOOOOOOOOOOO의 축약어이며, OOO팀은 버거킹 매장 내 식품 제조 및 운영과 관련한 매뉴얼 수립과 직원 교육을 담당하고 있다

16) 2018년 OOO 평가는 크게 브랜드 표준(배점: OOO점)과 식품 안전(배점: OOO점)이었으며, 미승인 세척 사용 여부는 식품 안전 항목의 하나로 점검되었다.

<표 14> 피심인이 OOOO점에 보낸 딜리버리 서비스 중단 공문('OO. O. O.)

(비공개)

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제12호증)

(3) OO 점검에서 세척제 15종 관련 미승인 제품 사용 여부 점검

19 피심인은 OO 점검에서 세척제 15종과 관련하여 미승인 제품의 사용 여부를 점검하였다. 구체적으로, 다음 <표 15>와 같이 OO 점검 평가표에서 '주요 식품 안전(Critical Food Safety)' 아래에 '승인된 제품 사용'을 평가 항목의 하나로 설정하고, 피심인이 승인한 제품을 사용하지 않는 경우 5점[17]을 감점하면서, 세부적인 지적 내용은 OOO FS[18] 점검사항 코멘트란에 '미승인세제 사용'과 같이 기재하였다.

(표 삽입을 위한 여백)

17) <표 15> 하단에서 확인되는바와 같이 만점은 390점이었다.
18) Food Safety를 뜻한다.

<표 15> 피심인의 OO 점검 사례(OOOO. OO. O. OOOO점)

(비공개)

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제10호증)

2) 관련 법규정

「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률」[19]

제12조(불공정거래행위의 금지) ① 가맹본부는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위로서 가맹사업의 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위를 하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니된다.

1. (생략)
2. 가맹점사업자가 취급하는 상품 또는 용역의 가격, 거래상대방, 거래지역이나 가맹점사업자의 사업활동을 부당하게 구속하거나 제한하는 행위

「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 시행령」[20]

시행령 제13조(불공정거래행위 유형 또는 기준) ① 법 제12조 제2항 규정에 의한 불공정거래행위의 유형 및 기준은 별표 2와 같다.

[별표 2] 불공정거래행위 유형 또는 기준(법 시행령 제13조 제1항 관련)

1. (생략)
2. 구속조건부 거래

가. (생략)

나. 거래상대방의 구속

부동산・용역・설비・상품・원재료 또는 부재료의 구매・판매 또는 임대차 등과 관련하여 부당하게 가맹점사업자에게 특정한 거래상대방(가맹본부를 포함한다)과 거래할 것을 강제하는 행위. 다만, 다음의 요건을 모두 충족하는 경우에는 그러하지 아니하다.

(1) 부동산・용역・설비・상품・원재료 또는 부재료가 가맹사업을 경영하는 데에 필수적이라고 객관적으로 인정될 것
(2) 특정한 거래상대방과 거래하지 아니하는 경우에는 가맹본부의 상표권을 보호하고 상품 또는 용역의 동일성을 유지하기 어렵다는 사실이 객관적으로 인정될 것
(3) 가맹본부가 미리 정보공개서를 통하여 가맹점사업자에게 해당 사실을 알리고 가맹점사업자와 계약을 체결할 것

19) 2025. 1. 21. 법률 제20712호로 개정되기 이전의 것을 말하며, 이하 '법'이라 한다.
20) 2024. 6. 4. 대통령령 제34556호로 개정되기 이전의 것을 말하며, 이하 '법 시행령'이라 한다.

3) 법리

20 법 제12조 제1항 제2호, 법 시행령 제13조 제1항 및 [별표 2] 불공정거래행위 유형 또는 기준 2.의 나목에 따른 거래상대방의 구속 행위가 성립하기 위해서는 ① 가맹본부가 가맹점사업자에게 상품·용역 등을 특정한 거래상대방(가맹본부 포함)과 거래할 것을 강제하고, ② 그러한 행위가 가맹사업의 목적달성을 위해 필요한 범위를 넘어 부당하여야 한다[21].

21 특정한 거래상대방과 거래하도록 강제하는 행위에는 사실상 상대방이 구입하지 아니할 수 없는 객관적인 상황을 만들어내는 것을 포함하며[22], 가맹점사업자가 거래상대방 강제행위를 실제로 이행하였는지, 미이행 가맹점사업자에게 불이익이 가해졌는지, 거래상대방 강제를 통해 가맹본부가 이익을 얻었는지는 강제성 인정에 있어 고려요소가 되지 아니한다[23]. 실현된 불이익이 없더라도 가맹점사업자에 대한 추상적 수준의 구속이 있으면 강제성이 성립한다[24].

22 부당성 여부는 가맹사업의 목적, 가맹 계약의 내용, 가맹금 지급방식, 가맹사업의 대상인 상품·용역 등과 거래상대방이 제한된 상품·용역 등의 관계에 비추어 보았을 때, ① 객관적으로 상품・용역 등이 가맹사업을 경영하는 데 필수적인 것인지, ② 가맹사업의 통일적 이미지 확보와 상품의 동일한 품질유지를 위한 기술관리・표준관리・유통관리・위생관리의 필요성 등의 측면에서 가맹점사업자에게 사양서나 품질기준만을 제시하고 임의로 구매 또는 설치하도록 방치하여서는 가맹사업의 통일적 이미지 확보와 상품의 동일한 품질을 보장하는 데 지장이 있는지, ③ 미리 정보공개서를 통해 가맹점사업자에게 특정한 거래상대방과 거래해야만 한다는 점을 알리고

---

21) 부당한 거래상대방 구속 행위이더라도 시행령 [별표2]가 정하고 있는 예외 요건(거래상대방 구속행위가 ①가맹사업 경영에 필수적일 것, ②구속 없이는 상표권 보호와 상품 또는 용역의 동질성 유지가 객관적으로 어려울 것, ③정보공개서를 통해 구속행위 사실을 미리 알릴 것)에 해당한다면 위법하지 않다. 그러나, 위 예외요건은 부당성 요건과 사실상 동일하여 부당한 행위는 자동으로 예외 요건에 해당하지 않게 되는바, 이하에서는 부당성 여부 검토로 예외 요건 해당 여부 검토를 갈음한다.
22) 대법원 2002. 1. 25. 선고 2000두9359 판결 참조
23) 가맹분야 불공정거래행위 심사지침(2024. 3. 25. 제정 공정거래위원회예규 제459호) Ⅳ.2.나. 참조
24) 서울고등법원 2022.10.12. 선고 2021누52572판결(원고 상고기각) 참조

가맹점사업자와 계약을 체결하였는지 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다[25].

4) 피심인의 2. 가. 1) 행위의 위법 여부

가) 특정한 거래상대방과 거래하도록 강제하였는지 여부

(1) 세척제 15종을 피심인과 거래하도록 강제하였는지 여부

23 피심인이 세척제 15종에 대하여 시중에서 소매로 구매하기 어려운 OOO 제품을 승인 제품으로 관리하고 해당 제품의 사용 여부를 지속적으로 점검하였던 점, 가맹점운영규칙에는 피심인의 점검 결과에 따라 가맹점사업자에게 계도, 경고공문, 영업정지 등 불이익을 부과할 수 있도록 규정되어 있는 점 등을 고려할 때, 피심인의 행위는 세척제 15종을 사실상 피심인과 거래할 것을 강제한 행위라고 인정된다.

24 이와 관련하여 피심인은 세척제 15종에 관하여 특정 제조업체, 즉, OOO 사의 제품을 지정하였을 뿐이며, 반드시 피심인으로부터 구매하도록 요구한바 없다고 주장한다.

25 그러나, 피심인이 지정한 세척제 15종 관련 OOO 제품들은 일반 소비자들이 흔히 사용하는 상품이 아니어서 가맹점사업자가 소매로 구매하기 어려운바, 가맹점사업자가 매장 점검에서 미승인 제품 사용을 지적받지 않기 위해서는 피심인의 발주 시스템을 통해서 OOO 제품들을 구매할 수 밖에 없으므로 가맹점사업자는 사실상 피심인으로부터 구입하지 아니할 수 없는 객관적인 상황에 있었다.

26 구체적으로 피심인은 ① OOO의 공식 온라인 판매처인 'OOOO', ② OOO 해외 사이트, ③ 네이버, 쿠팡 등을 피심인을 대체하는 유통경로로 주장하고 있다. 그러나 피심인의 주장은 다음과 같은 점에서 받아들이기 어렵다.

25) 대법원 2018. 11. 9. 선고 2015두59686 판결 등

27 ① OOOO은 사업장을 대상으로 한 현장 위생 분석 등 위생 솔루션에 대한 상담 창구 역할이 주된 기능으로 보이며, 해당 사이트에서 OOO 제품을 소량 구매할 수 있음이 확인되지 않는 점, ② OOO 해외 사이트는 한국으로의 배송과 관련 절차가 번거로워 가맹점사업자 입장에서 유효한 구매처로 기능하기 어려운 점, ③ 네이버, 쿠팡 검색 결과로 피심인이 제시한 제품은 2종(강력기름때클리너, 케이-5 세니타이저)에 불과한 점 등을 감안할 때, 가맹점사업자가 세척제 15종을 구매하려면 사실상 피심인에게 발주할 수 밖에 없다. 따라서 피심인의 주장은 이유 없다 할 것이다.

28 또한, 피심인은 미승인 제품 사용을 사유로 감점이 발생하여 가맹점사업자가 OOO 재수검을 받아야 하는 경우 그 비용을 대납하고 있는 점, 딜리버리 서비스 일시 중단을 결정할 때 미승인 제품 사용으로 차감된 점수는 복원하여 판단하고 있는 점, OOOO점 사례의 경우 복원에도 불구하고 여전히 딜리버리 서비스 중단 기준을 충족하였던 점, 피심인 자체 조사에서 OO개 가맹점이 타사 세제 등을 사용하고 있는 점, 피심인은 높은 마진을 수취하지 않고 있는 점 등을 고려할 때, 강제성이 없다고 주장한다.

29 그러나, 거래상대방 구속 행위의 강제성은 실제 불이익이 발생했는지를 불문하고 그 구속의 정도가 추상적 수준에만 그쳐도 성립하는 점, 피심인의 행위로 인해 가맹점사업자의 거래상대방 선택의 자유가 제한되었다고 볼 수밖에 없는 점, 거래상대방 강제를 통해 가맹본부가 이익을 얻었는지는 강제성 인정에 영향을 미치지 아니하는 점 등을 종합적으로 고려하면 피심인의 주장은 이유 없다.

(2) 세척제 15종을 OOO과 거래하도록 강제하였는지 여부 (예비적 판단)

30 가사 피심인 주장대로 피심인이 제조업체만을 지정하였을뿐 피심인 자신으로부터의 구매를 강제하지 아니하였더라도 여전히 피심인은 가맹점사업자로 하여금 OOO 제품을 사용하도록 강제하고 있는바, 이와 같은 피심인의 행위는 세척제 15종에 대하여 OOO과 거래할 것을 강제하는 행위로 인정된다.

31 피심인은 법 제12조 제1항의 '거래상대방'은 직접 거래상대방만을 의미하며 '거래상대방'을 유통경로에서 상위에 있는 간접 거래상대방으로 해석할 수 없다고 주장한다. 그러나, 피심인의 주장과 같이 해석한다면, 객관적으로 가맹사업의 경영에 필수적이지 않고 가맹사업의 통일적 이미지 확보나 상품의 동일한 품질 유지와 무관한 제품에 대하여 가맹본부가 특정 제조업체만 지정함으로써 가맹사업자의 선택권을 부당하게 제한함에도 불구하고 구입처, 즉, 직접 거래상대방을 특정하지 않기만 한다면 위 규정의 적용대상에서 제외된다는 부당한 결론에 이르게 된다.

32 가맹사업의 통일성 등을 해치지 않는 범위 내에서 가맹점사업자의 자유로운 거래상대방 선택권을 폭넓게 보호하는 동조의 취지를 감안할 때, 거래상대방을 직접 거래상대방만으로 제한하는 것은 거래상대방을 과도하게 좁게 해석하는 것이다. 또한, 관련 법령 및 지침에서도 거래상대방을 직접 거래상대방으로 제한하고 있지 아니하다. 따라서 피심인의 행위는 세척제 15종에 대하여 거래상대방을 OOO으로 강제한 행위로도 인정된다.

(3) 손소독제 2종, 빗자루 4종 및 일회용 밴드 관련 거래상대방 구속 여부

33 손소독제 2종과 빗자루 4종, 일회용 밴드는 피심인이 특정 브랜드의 제품을 지정하였는지 여부, 피심인이 요구하는 조건에 부합하는 제품을 시중에서 구매하는 것이 현실적으로 어려워 사실상 피심인을 통한 구매가 강제되는지 여부, 피심인이 미승인 제품의 사용을 점검하였는지 여부 등 특정한 거래상대방과 거래하도록 강제하였는지 여부에 대한 사실 관계의 확인 등이 곤란한바, 법 위반 여부에 대한 판단이 어렵다고 인정된다.

나) 부당성 여부

34 세척제 15종과 관련한 피심인의 행위는 가맹사업을 영위하는 데 필요한 범위를 넘어서 가맹사업의 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 부당한 행위라고 판단된다.

35 첫째, 피심인이 승인한 OOO 제품은 식자재가 아닌 일반 공산품으로서 피심인 가맹사업의 중심 상품인 햄버거의 맛이나 품질 등과 직접적인 관련이 없는바, OOO이라는 특정 회사의 위생 관련 제품만을 사용하게 하는 것이 피심인의 가맹사업 경영에 객관적으로 필수적인 사항이라고 보기 어렵다.

36 둘째, 피심인 가맹사업의 특성상 위생 관리는 중요한 부분이므로 가맹점사업자에게 위생 관련 기준을 준수하도록 요구하는 것은 일정 정도 허용될 수 있다고 하더라도, '버거킹' 가맹사업의 통일적 이미지나 '버거킹' 메뉴의 맛과 품질의 동일성 유지를 위해 합리적으로 필요한 범위를 넘어선 부당한 통제까지 허용되는 것은 아니다[26].

37 각 세척제의 용도나 기능에 따라 사양을 정하고 가맹점사업자로 하여금 자유롭게 구매하도록 하거나 피심인 직원들이 가맹점 매장을 주기적으로 방문하여 위생 상태를 점검하는 등의 방법으로도 피심인이 꾀하는 위생 및 식품 안전 목표를 달성할 수 있음에도 불구하고 피심인은 특정 회사의 제품만을 승인 세척제로 지정하고 가맹점사업자로 하여금 해당 제품을 이용하도록 강제함으로써 가맹사업의 통일적 이미지 확보나 상품의 동일성 유지에 필요한 합리적인 범위를 넘어서 부당하게 통제하였다.

38 셋째, 피심인 스스로도 세척제 15종을 강제 품목이 아닌 권유 품목으로 분류하였으며, 이는 세척제 15종이 '버거킹' 중심삼품의 맛과 품질의 동일성 유지에 직접적인 관련이 없고, 가맹점사업자로 하여금 일정 기준을 충족하는 제품을 자유롭게 선택하여 구매하는 것이 타당하다고 판단하였기 때문이다.

(표 삽입을 위한 여백)

26) 대법원 2005. 6. 9. 선고 2003두7484 판결 참조

<표 16> 피심인 소속 가맹지원팀장 이OO 진술조서(2024. 7. 11.) 발췌

문) 피심인은 강제품목과 권유품목을 어떤 기준 하에 구별하여 정보공개서에 안내하고 있나요? 답) 제가 OOOO년부터 가맹지원업무를 하고 있는데 저희 윤OO 본부장님과 제가 해당 품목을 구분하는 작업을 진행하고 있습니다. 맛과 품질의 동일성이 필요한 것은 강제품목으로 지정하고, 시중에서 저희 기준에 부합하기만 하면 쉽게 구매가 가능한 상품들은 권유품목으로 되어 있습니다.

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제3호증)

다) 소결

39 피심인의 위 2. 가. 1) 행위 중 세척제 15종과 관련하여 거래상대방을 구속한 행위는 법 제12조 제1항 제2호를 위반한 것으로서 위법하다.

40 피심인의 위 2. 가. 1) 행위 중 손소독제 2종과 빗자루 4종, 일회용 밴드와 관련하여 거래상대방을 구속하였다는 혐의는 법 제12조 제1항 제2호에 위반되는지에 대한 판단이 어렵다고 인정된다.

나. 기만적인 정보 제공 행위

1) 인정사실 및 근거

41 피심인은 2013년부터 현재까지 다수의 가맹희망자에게 정보공개서를 통해 세척제 15종, 손소독제 2종, 빗자루 4종, 일회용 밴드와 토마토를 권유제품으로 알렸다[27]. 그러나 권유제품임에도 불구하고 BKAP와 피심인은 각각 OOO 점검과 OO점검에서 가맹점사업자가 세척제 15종과 토마토(이하에서 '이 사건 상품'으로 총칭한다)와 관련하여 승인된 제품을 사용하는지 점검하였고 점검 결과에 기초한 불이익 제도를 운영하고 있으면서도, 피심인은 이와 같은 사실을 가맹희망자에게 알리지 아니하였다.

27) 실제 계약을 체결한 가맹점사업자는 점포 수 기준으로 OOO개, 사람 수 기준으로 OOO명이다. 한 명이 여러 개의 가맹점을 운영하는 경우가 있어 차이가 발생하였다.

42 특히, 피심인은 2022년 1분기부터 토마토에 대하여 '무관용 원칙(Zero Tolerance)'을 도입하였다. 무관용 원칙에 따라 가맹점사업자는 피심인이 승인하지 않은 제품을 사용하는 경우 1회 적발만으로도 영업 중단 조치를 받을 수 있게 되었다. 그러나 이와 같은 사실도 피심인은 가맹희망자에게 정확히 알리지 아니하였다.

가) 가맹희망자에게 매장 점검에 관하여 제공된 정보의 내용

43 피심인은 가맹계약을 체결하기 전에 가맹희망자에게 정보공개서, 가맹점운영규칙, 가맹계약서를 제공하고 있다. 이는 <표 17> 피심인 소속 가맹지원팀장 이OO의 진술에서 확인된다.

<표 17> 피심인 소속 가맹지원팀장 이OO 진술조서(2024. 7. 11.) 발췌

문) 가맹계약체결 전 가맹점사업자에게 제공하는 문서는 어떤 게 있나요? 답) 가맹계약체결 전에는 정보공개서, 가맹점운영규칙, 가맹계약서를 같이 제공하고, 가맹계약체결 후에는 교육자료 및 영업지역 안내문 등을 제공하고 있습니다. 참고로 가맹계약체결전에 OJT(On the Job Training)를 3일 경험할 수 있는 기회를 제공하고 있습니다. 동 OJT(On the Job Training)를 통해서 가맹희망자가 현장 매장체험을 할 수 있는 기회를 제공합니다.

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제3호증)

(1) 정보공개서 : 권유 제품 목록과 OOO 및 OO 점검의 개요만 안내

44 피심인의 정보공개서에는 세척제 15종, 손소독제 2종, 빗자루 4종, 일회용 밴드와 토마토에 대하여 거래 형태는 '권유'로, 비고란에는 '가맹 본부가 정하는 규격(색상, 재질, 디자인 등)'이 기재되어 있다.

<표 18> 피심인 정보공개서 별첨4. 가맹사업유지를 위해 필수적인 물품 등 발췌

구분	품목	거래 형태	비고
1	다목적주방세제(캐피탈)	권유	가맹 본부가 정하는 규격(색상, 재질, 디자인 등)

2	씽크 쎄니타이져	권유	가맹 본부가 정하는 규격(색상, 재질, 디자인 등)
3	바닥클리너(카뎃트)	권유	가맹 본부가 정하는 규격(색상, 재질, 디자인 등)
4	베지와시(엑스와이-2)	권유	가맹 본부가 정하는 규격(색상, 재질, 디자인 등)
5	쏘일쐴드(코테)	권유	가맹 본부가 정하는 규격(색상, 재질, 디자인 등)
6	유리및다목적클리너 (터치업글라스)	권유	가맹 본부가 정하는 규격(색상, 재질, 디자인 등)
7	이코트럼프(3000세제)/ 이코워시	권유	가맹 본부가 정하는 규격(색상, 재질, 디자인 등)
8	이코드라이(5000린스)	권유	가맹 본부가 정하는 규격(색상, 재질, 디자인 등)
9	강력기름클리너(타이탄)	권유	가맹 본부가 정하는 규격(색상, 재질, 디자인 등)
10	스테인레스광택제(다즐)	권유	가맹 본부가 정하는 규격(색상, 재질, 디자인 등)
11	화장실클리너(스프리트)	권유	가맹 본부가 정하는 규격(색상, 재질, 디자인 등)
12	디라이머	권유	가맹 본부가 정하는 규격(색상, 재질, 디자인 등)
13	포밍핸드솝(포트렉스)	권유	가맹 본부가 정하는 규격(색상, 재질, 디자인 등)
14	슈퍼컨택트클리너	권유	가맹 본부가 정하는 규격(색상, 재질, 디자인 등)
15	K-5 쎄니타이저(50EA)	권유	가맹 본부가 정하는 규격(색상, 재질, 디자인 등)
16	손소독제(디스펜서용)	권유	가맹 본부가 정하는 규격(색상, 재질, 디자인 등)
17	손소독제(탁상용)	권유	가맹 본부가 정하는 규격(색상, 재질, 디자인 등)
18	RED-바닥비	권유	가맹 본부가 정하는 규격(색상, 재질, 디자인 등)
19	BLUE-바닥비	권유	가맹 본부가 정하는 규격(색상, 재질, 디자인 등)
20	GREEN-바닥비	권유	가맹 본부가 정하는 규격(색상, 재질, 디자인 등)
21	공용-48″빗자루봉	권유	가맹 본부가 정하는 규격(색상, 재질, 디자인 등)
22	일회용밴드	권유	가맹 본부가 정하는 규격(색상, 재질, 디자인 등)
23	토마토(10kg)	권유	가맹 본부가 정하는 규격(색상, 재질, 디자인 등)

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제5호증)

45 한편, 피심인은 정보공개서에서 매장 점검의 개요만을 안내하고 있다. 다음 <표 19>와 같이 피심인의 정보공개서에는 OOO 점검과 OO 점검의 절차, 빈도 및 시기 등이 기재되어 있을 뿐, 이 사건 상품이 권유 상품임에도 불구하고 점검 대상이 된다는 사실은 안내되어 있지 않다.

<표 19> 정보공개서에 안내된 피심인이 운영하는 매장점검 현황

5) 가맹본부의 영업장 관리・감독

관리・감독 항목	감독 절차	빈도 및 시기	담당팀	비고
(비공개)				

[당사는 감독의 공정성을 기하기 위하여 감독이 끝난 후 귀하의 서명을 받아 당사와 귀하가 각 1부씩 보관하게 됩니다.]

* 출처: 피심인 정보공개서(소갑 제5호증)

(2) 가맹점운영규칙 : OOO 점검 및 OO 점검 관련 절차만 안내

46 가맹점운영규칙에는 가맹점사업자가 BKAP로부터 OOO 점검을 받아야 하며, 결과가 부진한 경우 가맹점사업자가 거쳐야 하는 후속 절차 등이 기재되어 있을 뿐, 이 사건 상품이 권유 상품임에도 불구하고 점검 대상이 된다는 사실은 구체적으로 안내되어 있지 않다. 이는 다음 <표 20>에서 확인된다.

<표 20> 피심인 가맹점운영규칙에 안내된 OOO 점검평가에 따른 조치사항

(비공개)

28) OO 점검을 말한다.

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제6호증)

나) 가맹점사업자가 실제로 받은 매장 점검의 내용 및 관련 사전 고지

47 세척제 15종과 토마토가 권유 제품임에도 불구하고 피심인은 품목별로 승인 제품을 관리하면서 가맹점사업자에 대하여 미승인 제품의 사용 여부를 점검하였다. 피심인이 의미한 권유란, 피심인이 사전에 안내한 규격(색상, 재질, 디자인 등)에 부합하기만 하면 가맹점사업자가 시중에서 자유로이 구입하여도 무방한 상품임에도 불구하고 피심인은 색상, 재질, 디자인 등 규격이 아닌 특정 제조업체의 제품 사용 여부를 점검하였다. 세척제 15종과 관련하여 OOO 제품 사용 여부를 점검하는 등 사실상 강제 품목으로 운영한 사실은 위 2. 가. 1)에서 확인한바와 같으며, 이하에서는 토마토에 대해서 살펴본다.

29) BKAP를 말한다.

(1) 토마토 생산업체 승인

48 피심인은 국내 버거킹 사업에서 사용할 토마토의 생산업체에 대한 승인을 BKAP에게 요청하고, BKAP는 일정한 절차를 통과한 생산업체[30]를 피심인에게 승인 통지하였다. 피심인은 BKAP가 승인 통지한 생산업체의 토마토를 가맹점사업자로 하여금 사용하게 하고 있다.

(2) 미승인 토마토 사용 여부 점검

49 피심인은 OO 점검을 통해서 미승인 토마토 사용 여부를 점검하였다. 예컨대, 피심인은 OOOO. O. OO OOOO점 대상 OO 점검에서 미승인 토마토 사용을 이유로 O점을 감점하면서, OOO FS 점검사항 코멘트란에 '토마토 사입하여 사용'을 기재하였다. 구체적인 내용은 다음 <표 21>과 같다.

<표 21> 피심인의 OO 점검 사례(OOOO. O. OO OOOO점)

(비공개)

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제10호증)

30) OOOOOO, OOOOOOOO, OOOOO, OOOOOOOOOOO, OOOO OOO, OOOOOOOOO, OOOOO, OOOOOOO 등을 말한다.

(3) 2022년 1분기 미승인 토마토에 무관용 원칙 도입

50 피심인은 2022년 1분기부터 피심인이 권장하지 않는 토마토, 즉, 미승인 토마토에 대하여 무관용 원칙(Zero Tolerance)을 적용하기로 하고 이를 OOO 가이드북[31] 형태로 가맹점사업자에게 안내하였다. 구체적인 내용은 다음 <표 22>와 같다.

<표 22> OOO Guidebook(R1-2022)에 안내된 무관용 원칙상품목록

(비공개)

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제7호증)

51 무관용 원칙이 도입됨에 따라 미승인 토마토가 발견되는 경우 가맹점사업자가 다른 항목에서 고득점을 하더라도 피심인은 점검 결과를 0점으로 처리하고 해당 매장을 폐쇄[32]할 수 있게 되었다. 이와 같은 사실은 다음 <표 23>에서 확인된다.

(표 삽입을 위한 여백)

31) OOO 가이드북은 피심인과 이미 가맹사업을 개시한 가맹점사업자에게만 제공되며, 계약 체결 전인 가맹희망자에게 제공되지 않는다.
32) 2시간 영업 중단하는 것을 뜻한다.

<표 23> OOO Guidebook(R1-2022)에 안내된 무관용 원칙의 내용

(비공개)

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제7호증)

52 실제로 피심인은 OOOO. O. O. 및 O. OO. OOOO점을 대상으로 실시한 OO 점검에서 미승인 토마토의 사용 사실을 지적하면서 무관용 원칙에 따라 즉각적인 영업 중지에 해당하는 사항이며 개선되지 않을 경우 계약 해지 절차가 진행될 수 있다고 고지하였다. 이는 아래 <표 24>에서 확인된다.

<표 24> 피심인의 OOOOOO점에 대한 경고 공문 (OOOO. O. OO)

(비공개)

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제11호증)

53 또한, OOOO. O. OO. OOO 점검에서 OOOO점의 미승인 토마토 사용 사실이 재차 발견되었고, OOOO점은 감점 사실과 무관용 원칙에 의거 2시간 영업중단 대상임을 통보받았다. 이는 다음 <표 25>에서 확인된다.

<표 25> 피심인 지역장 이OO선이 발송한 이메일(OOOO. O. OO.) 발췌

(비공개)

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제9호증)

54 그러나 피심인 가맹지원팀 소속 이OO은 국내 가맹사업법 위반 가능성을 우려하여 OOOO점의 미승인 토마토 사용에 대하여 무관용 원칙의 적용 제외를 요청하였고, 실제로 OOOO점은 매장 폐쇄 없이 계속 영업하였다. 이는 <표 26> 피심인 가맹지원팀 소속 이OO의 이메일과 <표 27> 진술에서 확인된다.

<표 26> 피심인 가맹지원팀 소속 이OO이 발송한 이메일(OOOO. O. OO.) 발췌

(비공개)

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제9호증)

<표 27> 피심인 소속 가맹지원팀장 이OO 진술조서(2024. 7. 11.) 발췌

문) 구체적 경위에 대해 말씀해주세요 답) OOOOOO점이 'OO. O. OO. OOO 점검시 저희 회사가 권장하는 토마토 공급업체로부터 토마토를 구매하지 않은 것이 적발되어 무관용 원칙(Zero Tolerance)에 따라 평가결과가 실패(F: Fail) 처리된 건입니다. OOO OOOO요원이 미사입 토마토는 제로톨로런스를 적용하여 평가점수를 F등급으로 부여하였습니다. 이에 따라 해당 평가요원은 가맹점주에게 해당 가맹점이 2시간 매장폐쇄(영업중단) 조치 대상이며 미승인 세제류 등은 OOO 차감사항에 해당한다는 점을 전달하였고, 동일한 사항을 저희쪽에도 보내왔습니다. 문) 실제 매장폐쇄(영업중단) 조치를 하였나요? 답) 저희쪽에서 국내법 저촉소지가 있어 OOO 수검당일 이메일을 통해 평가 유예를 요청하였으며 OOOO 요청사항을 수용하지는 않았고, 해당 가맹점이 계속 영업을 하도록 하였습니다.

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제3호증)

(4) 토마토 무관용 원칙 관련 불충분 고지

55 피심인이 2022. 11. 9.부터 최초로 가맹계약을 체결하는 가맹점사업자에게 제공한 가맹점운영규칙에는 매장 영업중지 기준의 하나로 미승인 토마토가 포함되어 있다. 그러나 토마토가 권유 상품임에도 무관용 원칙이 적용되고 미승인 토마토 사용 사실이 1회만 적발되더라도 매장 폐쇄 조치 등이 가해질 수 있다는 사실은 구체

적이고 명확하게 안내되어 있지 않다. 이와 같은 사실은 <표 28>에서 확인된다.

<표 28> 피심인 가맹점운영규칙에 안내된 OOO 점검평가에 따른 조치사항

(비공개)

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제6호증)

56 한편, 이미 가맹점을 운영하고 있던 가맹점사업자는 가맹계약 체결 전에 고지된바 없는 무관용 원칙을 피심인의 단순 사후 통보 절차[33]만으로 적용받게 되었

33) 미승인 토마토에 대한 무관용 원칙 적용은 가맹점사업자에게 제공되는 OOO 가이드북을 통해서 2022년 1분기부터 안내되었다.

다. 즉, 미승인 토마토를 사용하는 경우 무관용 원칙이 적용되어 매장 폐쇄 등의 조치를 당할 수 있다는 점을 가맹점사업자는 가맹 희망 단계에서 고지받은 사실이 없고 이를 예상할 수도 없었다. 이는 다음 <표 29>와 같이 피심인 소속 가맹지원팀장의 진술에서도 확인된다.

<표 29> 피심인 소속 가맹지원팀장 이OO 진술조서 발췌

문) 그렇다면 2022년 이전 가맹계약을 체결한 가맹점사업자들은 토마토가 제로톨로런스가 적용되어 매장폐쇄까지 당할 수 있다는 사실을 알수가 없는 상태에서 계약을 체결한거네요? 답) 네 그렇습니다. 저희도 어쩔수 없는 부분인데 BKAP에서 지시하는 바라 그때 그때 바뀌는 정책에 따라 저희도 따라갈 수 밖에 없습니다. (이하 생략)

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제3호증)

2) 관련 법규정

「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률」

제9조(허위・과장된 정보제공 등의 금지) ① 가맹본부는 가맹희망자나 가맹점사업자에게 정보를 제공함에 있어서 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.

1. (생략)
2. 계약의 체결·유지에 중대한 영향을 미치는 사실을 은폐하거나 축소하는 방법으로 정보를 제공하는 행위(이하 “기만적인 정보제공행위”라 한다)

「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 시행령」

제8조(허위・과장의 정보제공행위 등의 유형) ① (생략)

② 법 제9조제1항제2호에 따른 기만적인 정보제공행위의 유형은 다음 각 호와 같다.

1. ~ 2. (생략)
3. 제1호 또는 제2호에 따른 행위에 준하여 계약의 체결・유지에 중대한 영향을 미치는 사실을 은폐하거나 축소하는 방법으로 정보를 제공하는 행위로서 공정거래위원회가 정하여 고시하는 행위

가맹사업거래상 허위·과장 정보제공행위 등의 유형 지정고시[34)]

Ⅲ. 기만적인 정보제공행위의 세부 유형

1. ~ 2. (생략)

3. 영 제8조제2항제3호에 따른 "제1호 또는 제2호에 따른 행위에 준하여 계약의 체결·유지에 중대한 영향을 미치는 사실을 은폐하거나 축소하는 방법으로 정보를 제공하는 행위로서 공정거래위원회가 정하여 고시하는 행위"는 다음 각 목의 행위로 한다.

가. (생략)

나. 가맹점사업자에게 공급하는 상품, 용역, 설비, 원부재료 등에 관한 중요사실을 은폐하거나 축소하는 방법으로 정보를 제공하는 행위

다. ~ 마. (생략)

3) 법리

57 법 제9조 제1항 제2호에 의한 기만적인 정보제공행위가 성립하기 위해서는 가맹본부가 ① 가맹희망자나 가맹점사업자에 대하여 정보를 제공하는 행위가 있어야 하고 ② 계약의 체결·유지에 중대한 영향을 미치는 사실을 은폐하거나 축소한 사실이 있어야 한다.

4) 피심인의 2. 나. 1) 행위의 위법 여부

가) 정보제공행위의 존재 여부

58 피심인은 가맹계약 체결 전 가맹희망자에게 정보공개서와 가맹점운영규칙, 가맹계약서를 제공하고 있다. 정보공개서에는 이 사건 상품이 권유 품목으로 기재되어 있으며, 가맹점운영규칙에는 OO 점검 부진 매장에 대한 협조 공문 발송 등 불이익이 예정되어 있다. 피심인이 2022. 11. 9.부터 최초로 가맹계약을 체결하는 가맹점사업자에게 제공한 가맹점운영규칙에는 매장 영업중지 기준의 하나로 미승인 토마토가 포함되어 있다.

34) 2019. 11. 20. 공정거래위원회 고시 제2019-8호로 제정되어 같은 날 시행된 것을 말한다.

나) 계약의 체결·유지에 중대한 영향을 미치는 사실을 은폐하거나 축소하였는지 여부

59 피심인의 행위는 다음과 같은 점을 종합적으로 고려하였을 때 가맹계약 체결·유지에 중대한 영향을 미치는 사실을 은폐 또는 축소하는 방식으로 정보를 제공한 행위에 해당한다.

60 첫째, 이 사건 상품이 권유 품목임에도 불구하고 피심인이 특정 제품을 승인제품으로 관리하면서 그 사용 여부를 점검하며, 점검 결과에 따라 가맹점사업자가 피심인으로부터 경고공문 수령, 딜리버리 서비스 중단, 매장 폐쇄, 인센티브 축소, 재계약 시 반영 등의 불이익 조치를 당할 수 있다는 사실은 가맹계약의 체결 및 유지에 중대한 영향을 미치는 정보이다.

61 우선, 강제 품목 여부는 가맹희망자에게 매우 중요한 정보이다. 가맹희망자 입장에서 강제 품목의 경우 가격이나 품질의 비교를 통한 합리적 선택의 기회가 제한될 뿐만 아니라, 차액가맹금의 존부에 따라 미래에 예상되는 수익도 영향을 받을 수 있기 때문이다. 통상 가맹희망자는 정보와 협상력 측면에서 가맹본부에 비하여 열위에 놓이는바, 가맹사업법은 가맹본부로 하여금 가맹희망자가 사전에 가맹계약과 관련하여 알아야 할 중요한 정보들을 제공하도록 하고 있다. 강제 품목과 권장 품목에 관한 정보 역시 법[35]과 시행령[36]을 통하여 정보공개사항으로 규정되어 있으며, 시행

---

35) 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.
1. ~ 9. (생략)
10. “정보공개서”란 다음 각 목에 관하여 대통령령으로 정하는 사항을 수록한 문서를 말한다.
가. ~ 라. (생략)
마. 영업활동에 관한 조건과 제한

36) 제4조 (정보공개서의 기재사항) ①법 제2조제10호 각 목 외의 부분에서 “대통령령으로 정하는 사항”이란 별표 1의 기재사항(이하 “정보공개사항”이라 한다)을 말한다.
② ~ ④ (생략)
[별표 1] 정보공개서의 기재사항
1. ~ 5. (생략)
6. 영업활동에 대한 조건 및 제한
가. 가맹점사업자가 해당 가맹사업을 시작하거나 경영하기 위하여 필요한 모든 부동산·용역·설비·상품·원재료 또는 부재료의 구입 또는 임차에 관한 다음의 사항
1) 가맹본부가 가맹점사업자에게 가맹본부 또는 가맹본부가 지정한 자와 거래할 것을 강제 또는 권장할 경우 그 강제 또는 권장의 대상이 되는 품목, 품목별 차액가맹금 수취 여부 및 공정거래위원회 고시로 정하는 주요 품목별 직전 사업연도 공급가격의 상·하한

령의 위임을 받은 「가맹사업거래 정보공개서 표준양식에 관한 고시」[37]는 가맹사업에 필요한 제품별로 강제 사항인지 권장 사항인지 구분하여 기재하도록 하고 있고, 영업활동에 대한 조건 및 제한은 불공정거래행위와 관련되어 있으므로 최대한 자세히 기재할 것도 요구하고 있다.

62 일반적으로 '강제' 품목의 경우 가맹본부가 지정한 사업자로부터 구매하여야 한다는 사실은 쉽게 예상할 수 있으며, '강제'에 대비되는 '권유' 품목은 가맹점사업자가 자유롭게 선택할 수 있을 것으로 기대하는 것이 합리적이다[38]. 그러나 피심인은 시중에서 구하기 어려운 특정 업체의 제품을 지정하였으며, 가맹점사업자는 사실상 피심인으로부터 구매할 수밖에 없었고 각종 점검으로 인하여 미승인 제품의 사용은 계약상 불이익의 단초가 될 수 있었는바, 이 사건 상품은 강제 품목과 같이 운영되었다는 사실은 앞서 2. 가. 1) 등에서 살핀바와 같다.

63 강제 품목 여부는 정보공개서 법정 기재사항이므로 권장 품목임에도 불구하고 강제 품목처럼 운영되는 제반 여건에 관한 정보는 강제 품목 여부에 준하는 중요도를 지니는 정보라고 할 수 있다. 피심인의 가맹점사업자 또한 같은 취지로 진술한바 있다.

<표 30> OOOO점 가맹점사업자 진술조서 (2024. 8. 5) 일부발췌

문) 토마토, 세제, 청소도구 등 정보공개서에는 권유품목으로 되어 있으나 사실상 매장점검의 대상이 되는 강제품목이라는 사실은 가맹계약 체결 및 유지에 중요한 정보라고 생각하시나요? 답) 물론입니다. 가맹계약 체결 유지에 매우 중요한 정보입니다. 왜냐면 특정 품목이 매장점검 대상이 된다는 건 이를 어길시 나중에 딜리버리 중단 및 재계약시 반영되는 등 페널티까지 연결이 된다는 것이고 실제 정보공개서에 권유품목으로 안내되어 있는 토마토 사입으로 매장폐쇄 까지 당할 뻔한 매장이 있습니다. 다시한번 말씀드리지만 정보공개서에는 권유품목으로 되어 있는데 실제는 OOO 점검 등에서 사실상 강제품목으로 운영된다는 사실은 계약 체결 유지에 있어 매우 중요한 정보라고 생각합니다. (생략)

* 출처: OOOO점 가맹점사업자 제출자료(소갑 제18호증)

64 나아가, 토마토에 대한 무관용 원칙 적용은 1회의 적발만으로도 매장 폐쇄 조치

37) 2021. 11. 19. 공정거래위원회고시 제2015-15호로 개정되기 이전의 것을 말한다.
38) 피심인 또한 같은 취지로 정보공개서에서 권유로 분류하였다.

대상이 될 수 있다는 점에서 가맹계약 체결·유지에 중대한 영향을 미치는 사실이다. 피심인 또한 다음 <표 31>과 같이 무관용 원칙이 적용된다는 사실은 가맹계약 체결 유지에 있어 매우 중요한 사실로 판단하고 있다.

<표 31> 피심인 소속 가맹지원팀장 이OO 진술조서(2024. 7. 11.) 발췌

문) 매장점검시 무관용원칙(Zero Tolerance)이 적용되어 단 한번만 적발되면 매장폐쇄 등의 조치를 당할 수 있다는 점은 가맹계약 체결 유지에 있어 매우 중요한 사실 아닌가요? 답) 네 가맹계약 체결 유지에 있어 매우 중요한 사실입니다. 그래서 저희는 가맹희망자와 가맹계약을 체결할 때 가맹점운영규칙과 가맹계약서를 같이 날인해서 계약을 체결하고 있습니다. 가맹점운영규칙에 OOO제도에 대해 설명이 되어 있습니다.

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제3호증)

65 둘째, 강제 품목 여부가 정보공개서 법정 기재사항인만큼 권유 상품으로 기재되어 있음에도 불구하고 일반적인 권유 상품과는 다르게 사실상 강제 품목처럼 운영되고 있는 사실에 대해서 구체적이고 충분한 정보의 제공이 요구된다고 할 것이다.

66 피심인은 가맹희망자에게 제공하는 정보공개서나 가맹점운영규칙 등을 통해 이 사건 상품이 권유 품목임에도 불구하고 피심인이 특정 제품을 승인 제품으로 관리하면서 그 사용 여부를 점검하며, 점검 결과에 따라 가맹점사업자는 불이익 조치를 받을 수 있다는 사실을 구체적이고 충분하게 알리지 아니하였다. 정보공개서나 가맹점운영규칙에는 OOO 점검이나 OO 점검의 존재와 점검 결과에 따른 후속 조치 등 개략적인 내용만 기재되어 있을 뿐이므로, 권유제품으로 안내된 이 사건 상품과 관련하여 피심인이나 BKAP가 미승인 제품 사용을 점검한다는 사실을 가맹희망자 입장에서 알 수 없다.

67 특히, 피심인은 2022년 1분기에 토마토에 대한 무관용 원칙을 도입하면서 2022. 11. 9.부터 최초로 가맹계약을 체결하는 가맹점사업자에게 제공한 가맹점운영규칙에는 매장 영업중지 기준의 하나로 미승인 토마토를 포함시켰다. 그러나 토마토가 권유 상품임에도 무관용 원칙이 적용되고 미승인 토마토 사용 사실이 1회만 적발되더라도 매장 폐쇄 조치 등이 가해질 수 있다는 사실은 여전히 구체적이고 명확하

게 안내되어 있지 않다.

68 다만, 손소독제 2종과 빗자루 4종, 일회용 밴드는 피심인이 특정 브랜드의 제품을 지정하였는지 여부, 피심인이 미승인 제품의 사용을 점검하였는지 여부 등 계약의 체결·유지에 중대한 영향을 미치는 사실을 은폐하거나 축소하였는지 여부에 대한 사실 관계의 확인 등이 곤란한바, 법 위반 여부에 대한 판단이 어렵다고 인정된다.

다) 피심인 의견 검토

69 피심인은 유독 권유 품목의 사용 여부 점검에 관해서 가맹희망자 단계에서 알려야 한다고 볼 근거가 없으며, 특히 이 사건 상품과 관련하여 매장 점검이 실질적으로 가맹점에게 불이익하지 않았으므로, 가맹계약 체결 전 단계에서 가맹희망자가 반드시 제공받아야 할 정보라고 보기 어렵다고 주장한다.

70 그러나, 강제 또는 권장 품목 여부는 법정 기재사항인 점, 피심인은 권유 품목에 대해서 사실상 자신 또는 특정 제조업체와 거래하도록 강제하였던 점, 이와 같은 사실은 강제 또는 권장 품목 여부에 준하는 중요한 사실인 점, 사실상 피심인의 행위로 인해 가맹점사업자의 거래상대방 선택의 자유가 제한되었다고 볼 수밖에 없는 점, 실제 불이익 발생 여부는 위법성 판단에 영향을 미치지 않는 점 등을 종합적으로 고려하면 피심인의 주장은 이유 없다.

라) 소결

71 피심인의 위 2. 나. 1) 행위 중 세척제 15종과 토마토와 관련하여 기만적인 정보를 제공한 행위는 법 제9조 제1항 제2호에 위반된다.

72 피심인의 위 2. 나. 1) 행위 중 손소독제 2종과 빗자루 4종, 일회용 밴드와 관련하여 기만적인 정보를 제공하였다는 혐의는 법 제9조 제1항 제2호에 위반되는지에 대한 판단이 어렵다고 인정된다.

3. 처분

가. 시정조치

73 피심인의 위 2. 가. 및 나. 행위에 대하여 피심인의 위반행위가 종료되지 아니하였고[39], 향후 동일 또는 유사한 위반행위가 반복될 우려가 있으므로 법 제33조 제1항에 따라 행위중지명령 및 재발방지명령을 부과하고, 이와 함께 피심인의 위반행위 재발을 방지하고 가맹점사업자의 피해를 차단하기 위하여 피심인과 현재 거래하고 있는 모든 가맹점사업자에 대해 피심인이 공정위로부터 시정명령을 받은 사실을 서면으로 통지하도록 법 제33조 제3항에 따라 수명사실 통지명령을 부과한다.

나. 과징금

1) 과징금 부과 여부 및 대상 행위

2 피심인의 위 2. 나. 행위는 가맹사업의 공정한 거래질서를 크게 저해하는 경우 및 가맹점사업자 등에게 미치는 영향이 큰 경우에 해당하므로 법 제35조, 법 시행령 제34조 및 「가맹사업법 위반사업자에 대한 과징금 부과기준에 관한 고시」[40]에 따라 과징금을 부과한다.

3 다만, 피심인의 위 2. 가. 행위는 OOO 점검이 BKAP를 중심으로 이루어졌던 점, 피심인은 대한민국에서 가맹사업법 취지에 맞춰 BKAP의 정책을 수정·운영하도록 BKAP를 설득하기 위해 노력하였던 점 등을 고려하여 과징금을 부과하지 아니한다.

39) 피심인은 위반행위가 종료되었다고 주장하면서 ① OO 점검표 개정본과 ② BKAP의 미승인 제품 관련 OOO 점검 예외 인정 이메일을 제출하였다. 그러나 ① 개정 이후에도 OO 점검에서 미승인 제품 사용 여부를 점검한 사례들이 확인되었으며, ② BKAP가 점검 자체를 중단한다는 것인지 여부가 불명확하였는바, 위반행위가 종료되었음이 명확히 확인되지 아니하였다.
40) 2023. 11. 17 공정거래위원회 고시 제2023-25호로 개정된 것을 말한다.

<표 32> 피심인 가맹지원팀 소속 이OO의 2023. 3. 23.[41] 내부 직원 대상 이메일 발췌

(비공개)

* 출처: 피심인 제출자료(소갑 제4호증)

2) 과징금 산정

가) 부과 방식

41) 직권인지일과 신고일보다 앞선 날짜이다.

74 피심인의 위 2. 나. 행위는 행위 특성상 위반행위로 인한 효과가 가맹희망자마다 상이하고 그 범위·기간 등이 불분명함에 따라 위반 기간을 확정하기 어려운바, 관련매출액 산정이 곤란하므로 정액과징금을 부과한다.

나) 기본 산정기준

75 피심인의 위 2. 나. 행위는 계약의 체결·유지에 중대한 영향을 미치는 사실을 은폐하거나 축소하는 방법으로 정보를 제공하는 행위인 점, 기만적인 정보제공을 받은 가맹희망자 또는 가맹점사업자의 수가 30명 이상인 점 등을 종합적으로 고려하여 과징금 고시 Ⅳ. 1. 가에 따라 위반행위의 중대성을 '중대한 위반행위'로 평가하여 200백만 원을 기본산정기준 금액으로 정한다.

다) 1차 및 2차 조정 산정기준

4 피심인은 위에서 살펴본 바와 같이 2013년부터 현재까지 2. 나. 행위를 지속하고 있어 3년을 초과하여 장기에 걸쳐 위반행위를 한 경우에 해당하므로, 상기 기본산정기준의 50%에 해당하는 금액을 가산하고, 2차 조정기준은 해당사항이 없으므로 300백만 원을 조정 산정기준으로 한다.

라) 부과과징금의 결정

5 부과과징금 결정 단계에서의 조정 사유가 없으므로 300백만 원을 부과과징금으로 결정한다.

4. 결론

76 피심인의 위 2. 가. 행위 중 <별지1>의 연번 1 ~ 15번 품목을 피심인 또는 OOO과 거래할 것을 강제한 행위는 법 제12조 제1항 제2호에, 위 2. 나. 중 <별지1>

의 연번 1 ~ 15번 품목과 토마토와 관련하여 피심인 또는 제3자가 가맹점사업자를 대상으로 승인된 제품을 사용하는지 점검한다는 사실, 나아가 미승인 토마토 사용 시 무관용 원칙에 따라 매장 폐쇄가 결정된다는 사실을 알리지 아니한 행위는 법 제9조 제1항 제2호에 각 위반되므로 시정조치에 대해서는 법 제33조를, 과징금 부과에 대해서는 법 제35조를 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2025년 8월 7일

의 장 위 원 김 정 기

위 원 조 성 진

위 원 신 영 수

<별지 1>

피심인이 가맹점사업자의 거래상대방을 구속한 품목

연번	품목명
1	다목적주방세제(캐피탈)
2	씽크 쎄니타이져
3	바닥클리너(카뎃트)
4	베지와시(엑스와이-2)
5	쏘일쐴드(코테)
6	유리및다목적클리너 (터치업글라스)
7	이코트럼프(3000세제)/이코워시
8	이코드라이(5000린스)
9	강력기름클리너(타이탄)
10	스테인레스광택제(다즐)
11	화장실클리너(스프리트)
12	디라이머
13	포밍핸드솝(포트렉스)
14	슈퍼컨택트클리너
15	K-5 쎄니타이저(50EA)
16	손소독제(디스펜서용)
17	손소독제(탁상용)
18	RED-바닥비
19	BLUE-바닥비
20	GREEN-바닥비
21	공용-48″빗자루봉
22	일회용밴드

<별지 2>

공정거래위원회로부터 시정명령을 받은 사실의 통지

저희 ㈜비케이알은 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률을 위반하였다는 이유로 공정거래위원회로부터 다음과 같이 시정명령(공정거래위원회 의결 제2025-159호, 2025. 8. 7.)을 받은 사실이 있음을 알려드립니다.

- 다 음 -

1. 피심인은 <별지 1> 기재 1번부터 15번 품목과 관련하여 피심인 또는 OOO과 거래할 것을 강제함으로써 가맹점사업자의 사업활동을 부당하게 구속하거나 제한하는 행위를 즉시 중지하여야 하며 이와 같은 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인은 정보공개서에서 권유 품목으로 지정된 <별지 1> 기재 1번부터 15번 품목 및 토마토와 관련하여 피심인 또는 제3자가 가맹점사업자를 대상으로 승인된 제품을 사용하는지 점검한다는 사실, 나아가 미승인 토마토 사용 시 무관용 원칙에 따라 매장 폐쇄가 결정된다는 사실을 은폐하거나 축소하는 방법으로 정보를 제공하는 것과 같은 행위를 즉시 중지하고 이와 같은 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2025년 월 일

(주)비케이알
대표이사 ○○○ (인)